

个人借款合同

合同编号：_____

第一条 合同当事人

甲方（出借人）

姓名：_____

身份证号码：_____

联系电话：_____

联系地址：_____

乙方（借款人）

姓名：_____

身份证号码：_____

联系电话：_____

联系地址：_____

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，在平等、自愿、诚实信用的基础上，就乙方向甲方借款事宜达成如下协议，共同遵守。

第二条 借款金额及用途

2.1 借款金额

甲方同意向乙方出借人民币：

小写：¥100,000.00元

大写：人民币壹拾万元整。

2.2 借款用途

乙方承诺本次借款用于：

乙方不得将借款用于违法犯罪活动。

未经甲方书面同意，乙方不得擅自改变约定用途。

2.3 借款交付

甲方通过银行转账方式向乙方本人名下银行账户支付借款。

乙方收款账户：

开户人：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

双方确认，以银行实际转账记录作为借款交付凭证。

第三条 借款期限

3.1 本次借款期限为24个月，自甲方实际向乙方支付全部借款本金之日起计算。

3.2 借款起始日期：

_____年_____月_____日

3.3 借款到期日期：

_____年_____月_____日

3.4 乙方应按照本合同第五条约定的还款计划，按期足额偿还借款本金及利息。

第四条 借款利息

4.1 双方一致约定，本次借款本金为人民币100,000元，正常履行24个月借款期限所对应的利息总额为人民币5,000元。

4.2 本次借款正常履约情况下，本息合计：

人民币105,000元（大写：人民币壹拾万伍仟元整）。

4.3 利息支付方式：

本合同约定的5,000元利息，在第12个月还款时一次性支付。

4.4 第二年不再额外收取正常借款利息。

4.5 双方特别约定提前还款时的利息处理方式，具体按照本合同第六条执行。

第五条 还款方式及还款计划

5.1 还款方式

乙方采用按月还款、分两年偿还全部借款本金及利息的方式。

5.2 第一年还款计划

第1个月至第11个月，每月偿还本金4,000元。

第12个月偿还：

当月本金：4,000元

额外本金：2,000元

固定利息：5,000元

第12个月合计偿还11,000元。

第一年累计偿还本金50,000元、利息5,000元，合计55,000元。

5.3 第二年还款计划

第13个月至第23个月，每月偿还本金4,000元。

第24个月偿还：

当月本金：4,000元

额外本金：2,000元

第24个月合计偿还6,000元。

第二年累计偿还本金50,000元。

5.4 还款计划汇总

还款期数	每期还款金额	说明
第1~11期	4,000元	每月偿还本金
第12期	11,000元	本金6,000元 + 利息5,000元
第13~23期	4,000元	每月偿还本金
第24期	6,000元	剩余本金
合计	105,000元	本金100,000元 + 利息5,000元

5.5 还款日期

乙方应于每个还款月的_____日前完成当期还款。

首期还款日期为_____年_____月_____日。

后续每期还款日期按月顺延，最后一期不得晚于借款到期日。

5.6 还款账户

乙方应通过银行转账方式向甲方以下账户还款：

账户名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

乙方应保留每期转账凭证。

甲方收到款项后，应根据实际还款情况确认对应款项。

第六条 提前还款

6.1 乙方可以提前偿还部分或全部借款。

6.2 双方特别约定：

乙方提前偿还借款的，不减免本合同约定的人民币5,000元固定利息。

6.3 如乙方在24个月借款期限届满前提前全部结清，双方约定其累计应偿还的本息总额仍为人民币105,000元。

6.4 提前结清时，应付金额按照以下公式计算：

提前结清应付金额 = 105,000元 - 乙方此前累计实际偿还的本息金额。

6.5 乙方提前偿还部分借款的，除双方另有书面约定外，原还款计划及固定利息约定不变。

第七条 逾期还款及违约责任

7.1 乙方应严格按照本合同约定的日期和金额履行还款义务。

7.2 如乙方未按期足额还款，甲方有权要求乙方偿还到期未付款项，并依法承担逾期付款责任。

7.3 双方约定，乙方逾期未偿还的到期款项，自逾期之日起，按年利率6%计算逾期利息，直至相应款项实际清偿之日止。逾期利息仅对逾期未偿还的本金计算，不对已产生的利息重复计息；全部利息及其他费用应受法律规定的司法保护上限约束。

7.4 出现以下任一情形，甲方有权书面通知乙方，宣布剩余借款本金提前到期：

- （一）任一期还款逾期超过30日；
- （二）连续两期未按约定足额还款；
- （三）乙方提供虚假身份信息或者重大虚假财务信息；
- （四）乙方明确表示或者以实际行为表明不履行主要还款义务；
- （五）乙方擅自将借款用于违法活动。

7.5 借款提前到期后，甲方有权要求乙方偿还剩余未还本金及依法应付的利息、逾期利息。

7.6 乙方违约导致甲方通过诉讼等合法方式追偿的，乙方应依法承担相应责任。甲方主张律师费、保全费等费用的，应具有合同或法律依据，并以合理、实际发生且依法可获支持的金额为限。

第八条 借款人声明与承诺

8.1 乙方确认本次借款为本人真实意思表示。

8.2 乙方承诺向甲方提供的身份信息、联系方式及借款用途真实、准确。

8.3 乙方确认已充分了解本合同约定的借款金额、利息、还款期限及违约责任。

8.4 乙方承诺按照本合同约定按期履行还款义务。

8.5 如乙方联系方式或联系地址发生变化，应及时通知甲方。

第九条 通知与送达

9.1 双方确认本合同载明的联系电话及联系地址为有效联系方式。

9.2 双方可通过短信、微信、书面通知等方式进行借款相关事项的沟通和确认。

9.3 一方变更联系方式，应及时通知另一方。

9.4 因未及时通知导致无法联系的，由相应责任方依法承担因此产生的不利后果。

第十条 争议解决

10.1 本合同履行过程中发生争议，双方应首先友好协商解决。

10.2 协商不成的，任何一方均可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条 合同生效及其他约定

11.1 本合同经甲乙双方签字成立，借款合同自甲方实际向乙方提供借款时生效。

11.2 本合同未尽事宜，由双方协商并以书面形式补充约定。

11.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

11.4 双方确认，已完整阅读并理解本合同全部条款，对借款金额、利息、还款计划、提前还款及违约责任等内容不存在异议。

第十二条 签字确认

甲方（出借人）

签字：_____

日期：_____年_____月_____日

乙方（借款人）

签字：_____

日期：_____年_____月_____日

乙方对提前还款条款的特别确认：

本人已阅读并理解本合同第六条关于提前还款的约定，知悉双方约定提前结清借款时，累计应偿还本息总额仍为人民币105,000元，并自愿接受该约定。

乙方签字：_____

日期：_____年_____月_____日